

개선요구 및 통보

1. 제 목 : 임상시험심사위원회 운영에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○○○병원

3. 내 용

가. 업무개요

○○○○병원은 소속 전문의가 건강인 및 환자를 직접 대상으로 하는 의약품 (시판의약품 및 개발 신약 포함)의 임상시험과 의료기기의 임상시술 연구 등을 수행하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

○○○○병원 「임상시험심사위원회 운영규정」에 따르면 임상시험의 윤리적·과학적 타당성을 심사하여 안전하며 적절한 방법으로 임상시험이 시행되도록 감독하는 임상시험심사위원회를 설치 및 운영한다고 정하고 있고,

같은 지침에서 위원회 구성은 당연히 제1·2진료실장, 간호실장, 내과부장 등 9명과 외부 위촉위원으로 병원과 관련 없는 자 중 의학, 약학 등을 전공하지 않은 자로 변호사 또는 종교인과 같은 1인 이상을 포함하도록 하고 있습니다.

그리고, 시험자 및 의뢰자와 관련이 있는 자는 해당 시험에 대한 결정 과정에 참여하거나 의견을 제시하여서는 안 된다고 정하고 있는데, 이는 안전과 이해관계가 있는 자가 위원회의 위원에 포함될 경우 공정한 평가를 기대하기 어려울 수 있으므로 이를 제한하는 것이라 할 수 있을 것입니다.

따라서, ○○○○병원은 임상시험에 대한 심의가 필요한 경우 임상시험의 윤리적·과학적 타당성을 심사하는 등의 감독을 하여야 하므로 공정한 평가를 위해 이해관계 있는 사람 등을 제외하여 객관적으로 위원회를 구성해야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, '19.1.부터 '20.10.까지 임상시험심사위원회 운영 실태를 확인한 결과, '19년 7차(문서 상 1,6,7차만 확인됨), '20.10월까지 총 8차 등 11회 걸친 임상시험심사위원회를 개최하면서,

1) 심사위원회 구성과 관련, ○○부장 ○○○은 책임연구자 및 공동연구자로 시험자에 해당되어 심의 결정 과정에 참여할 수 없음에도 ○차례에 걸쳐 심의 결정에 참여하였으며, 외부위촉위원을 ○회에 걸쳐 위원회에 참석시키지 않은 것으로 확인되었습니다.

2) 한편, ○○○○병원에서는 임상시험과 관련하여 「임상시험심사위원회 운영규정」과 「임상시험 관리규정」 2개를 두고 있는데, 동일 사안에 대한 중복된 규정을 두는 것은 규정 적용 등에 혼란을 줄 수 있으므로 일원화가 필요한 것으로 확인됩니다.

4. 관계기관 의견 : ○○○○병원에서 감사결과를 수용하고 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○○○병원장은

- 1)항과 관련, 연구 관련자는 임상시험심사위원회에서 제외하고 공정성과 객관성을 위하여 반드시 외부위원을 참석하게 하는 등 임상시험심사위원회 위원 구성관리를 철저히 하시며,(통보)
- 2)항과 관련, 임상시험심사 등 관련 업무를 효율적으로 수행하기 위해 관리하고 있는 2개의 임상시험심의 관련 규정을 일원화하시기 바랍니다.(개선)